

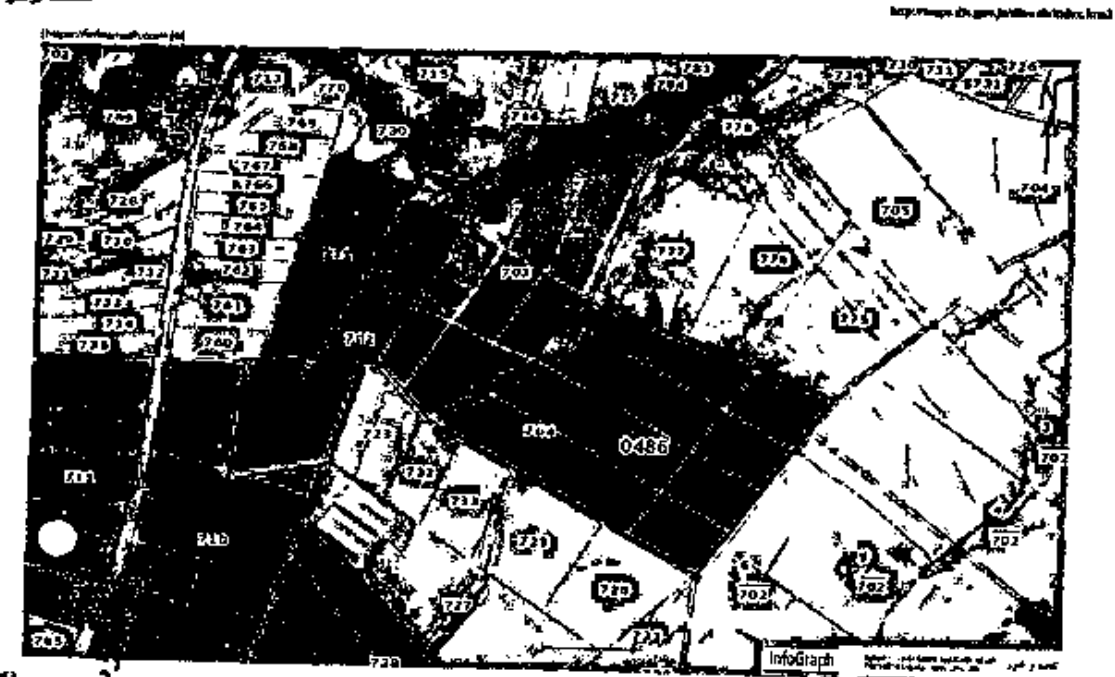
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير كشف وخبرة / وضع يد وتقدير قيمة
قضية تنفيذية رقم (18- 2022)
انابات المغربي رقم (3658- 2021)

بناء على انتخابي خبيراً في القضية رقم اعلا من قبل سعادة قاضي التنفيذ في محكمة صلح للبلدية الشمالية المغربية وموضوعها وضع اليد على حصص المحكوم عليه (غلام الدين محمود محمد صبح) ، في قطعة الأرض رقم 702 حوض 24 ظهر فريوان ، هي ولوحة رقم 24 من أراضي البادية الشمالية قرية نايغة ، وبعد الانتقال إلى رقبة العقار برقعة سعادة مأمور التنفيذ ووكل الجهة المدعية في هذه القضية ، وقد تقهمت المهمة للموكلة لي من سعادة مأمور التنفيذ وهي مطابقة سند التسجيل مع المخططات والواقع وإعطاء وصف دقيق وشامل لقطعة الأرض وما عليها من أشجار ومباني إن وجدت ومدى قربها ويدها عن الخدمات ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وتقدير قيمة حصص المحكوم عليه في هذه القضية (غلام الدين محمود محمد صبح) ، وذلك عند الكشف على العقار برقعة مأمور التنفيذ بتاريخ (17-10- 2022) ، بعدها طلبت من سعادة مأمور التنفيذ الامهال واعطاء الوقت الكافي لإعداد التقرير فوفق تقريراً مشكوراً بعد ذلك وبعد معاملة موقع القطعة المذكورة واخذ التقييمات اللازمة تبين لي ما يلي :-

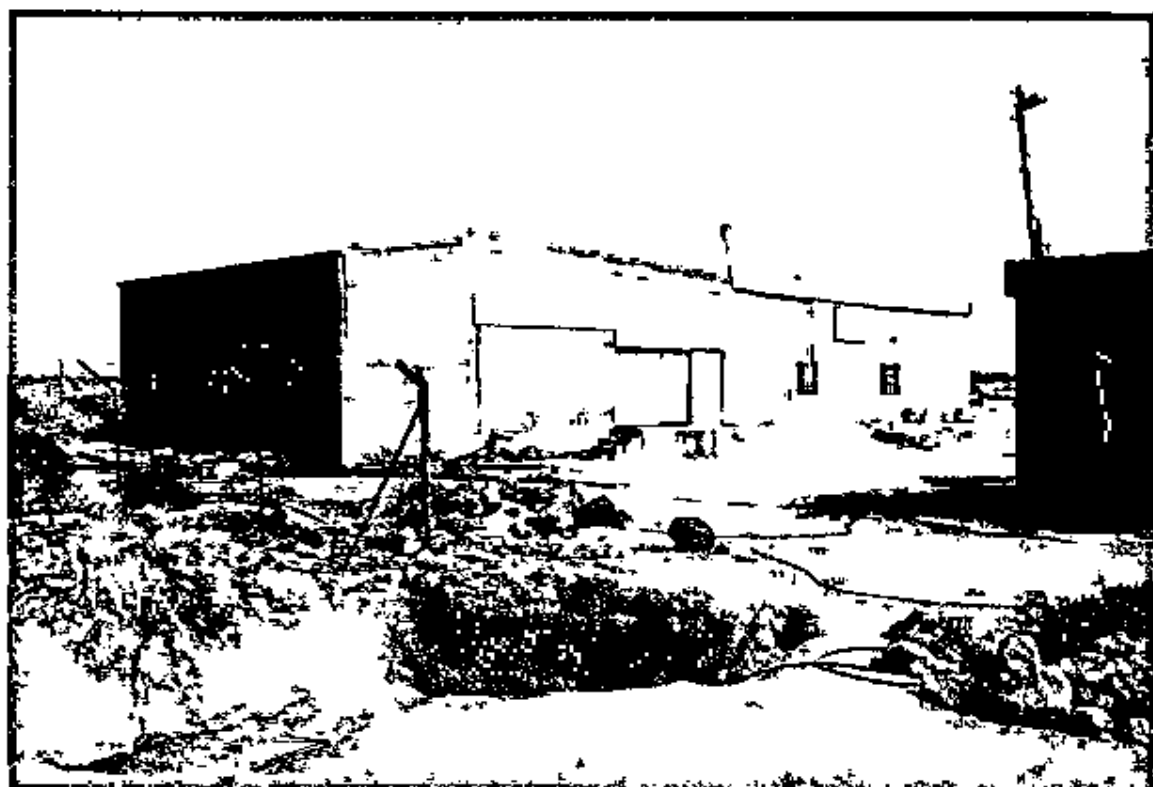
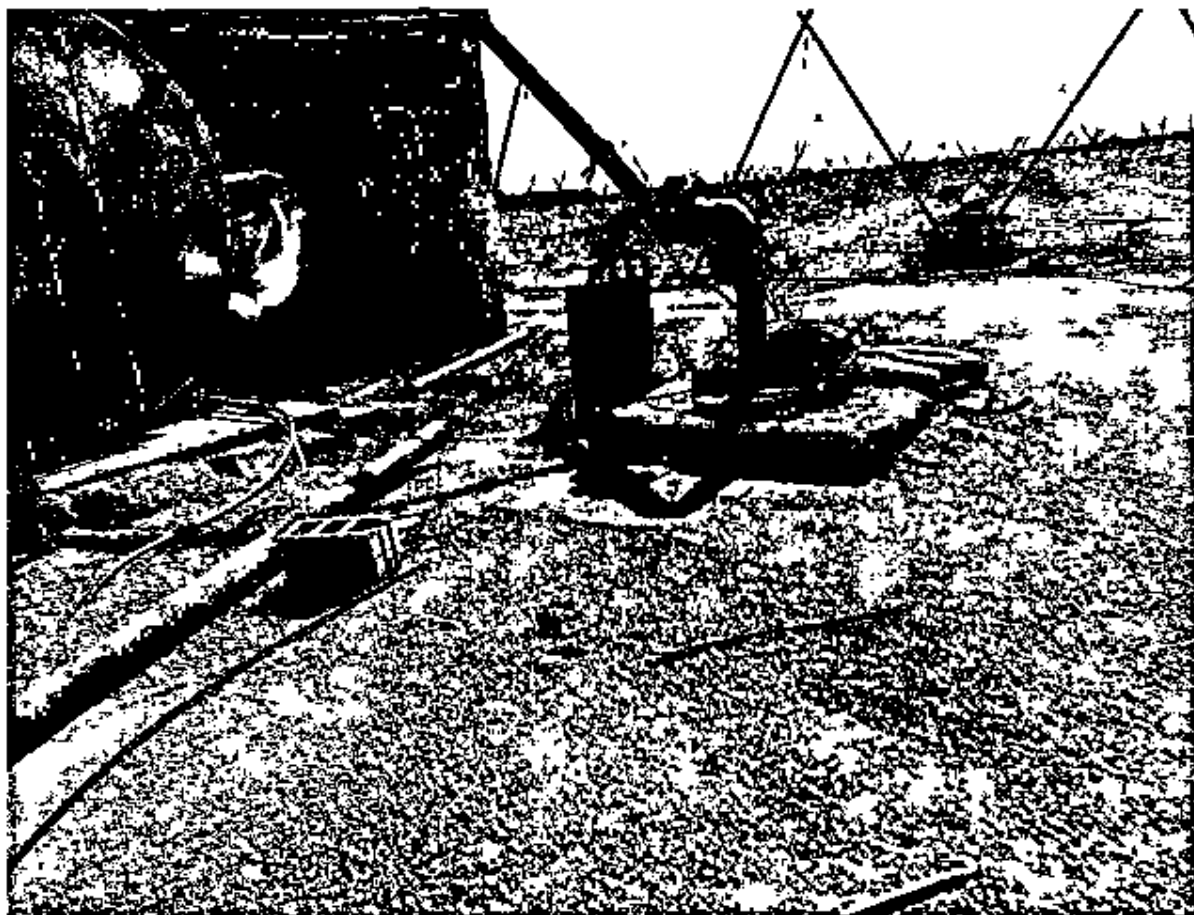
1 - سند التسجيل والمخططات متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك وصفة التنظيم فيها زراعي خارج حدود التنظيم ، ومساحتها تساوي (100655.40 متر مربع) حسب سند التسجيل .

2 - تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى للشمال بمسافة (3.90 كم) من محطة المعروقات بقرية نايغة والواقعة على طريق بغداد الدولي ، وهي للشرق بمسافة (180 م) من طريق نايغة ام القطين ، وبقية الأرض مختلفة الشكل والاضلاع تتطاول من الجنوب إلى الشمال يحدّها جنوباً شارع ويحدّها من الشرق والغرب بشكل جزئي شوارع ، والشوارع شبة مستقيمة يمكن الوصول للأرض بسهولة في السيارة ، وقطعة الأرض تربتها صفراء مائلة قليلاً للحمار بطفر على سطحها بعض الحجارة البركانية الصغيرة الحجم والمتناثرة ويظهر أنها كانت مزرعة بأشجار اللوزيات والدراق وغيرها وكانت تروى من بئر ماء موجود في الطرف الشمالي من الأرض ، ويظهر وجود حوامل وإسلاك حديدية لغايات اسناد وحماية الأشجار وثمارها ، وتحتوي قطعة الأرض في طرفها الشمالي على بئر ماء ارتوازي مهجور وقت الكشف لا يصل ومفصول عنه الكهرباء وبجانب البئر يوجد غرفة مآزر مساحتها 20 م² وخزان ماء حديدي سعة (33 م³) كما ويوجد فيها هجر من الطوب والزنك وزوايا الحديد مساحته (300 م²) وسكن صال مساحته (66 م²) وهناك خط كهرباء ضغط متوسط يصل للقطعة ولكن مفصوله الكهرباء حلة من قبل الشركة ، وصالحة للزراعات الموسمية مثل الشعير والبالى الزراعات أن توفر مصدر مائي لها وهي متوسطة البعد عن الخدمات ، وجيدة لزراعة الأشجار المتنوعة أن توفر لها مصدر مياه للري .

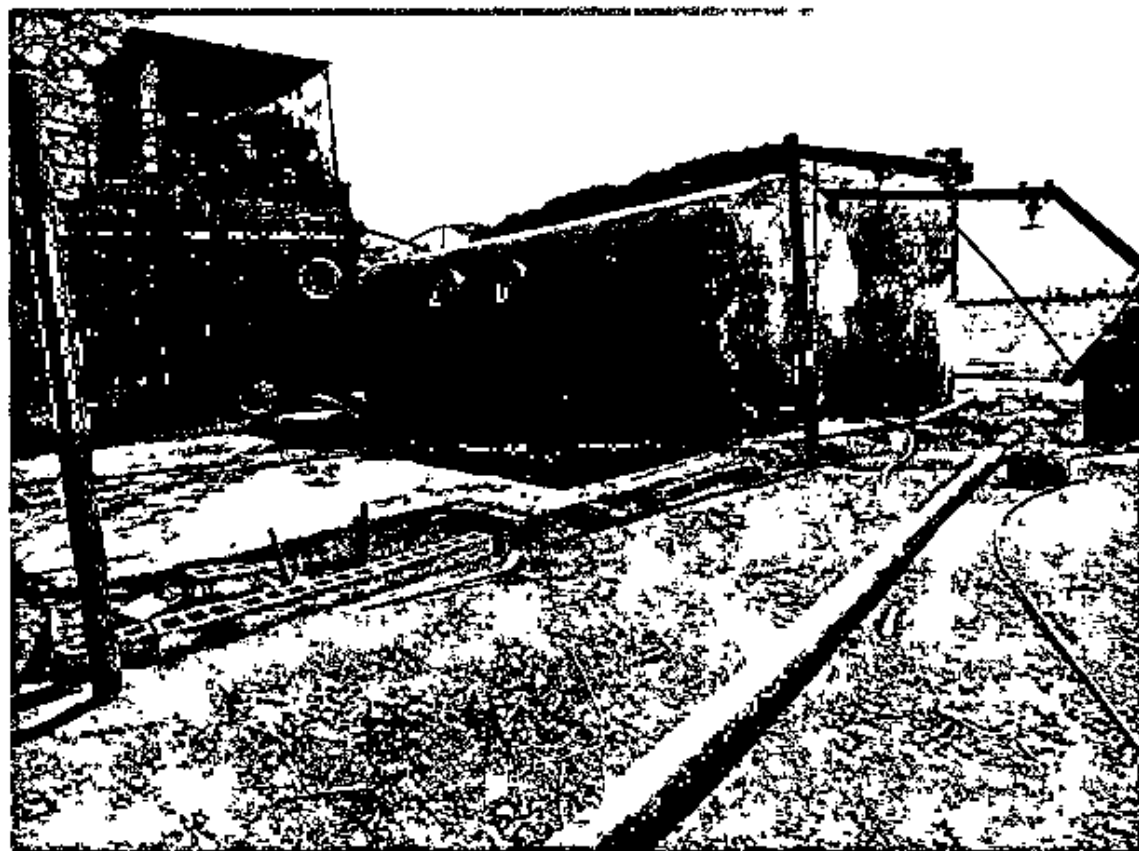
وتأنيلاً صورة فضائية يليها صور فتوغرافية توضح جانباً من الموقع وكما يلي :-



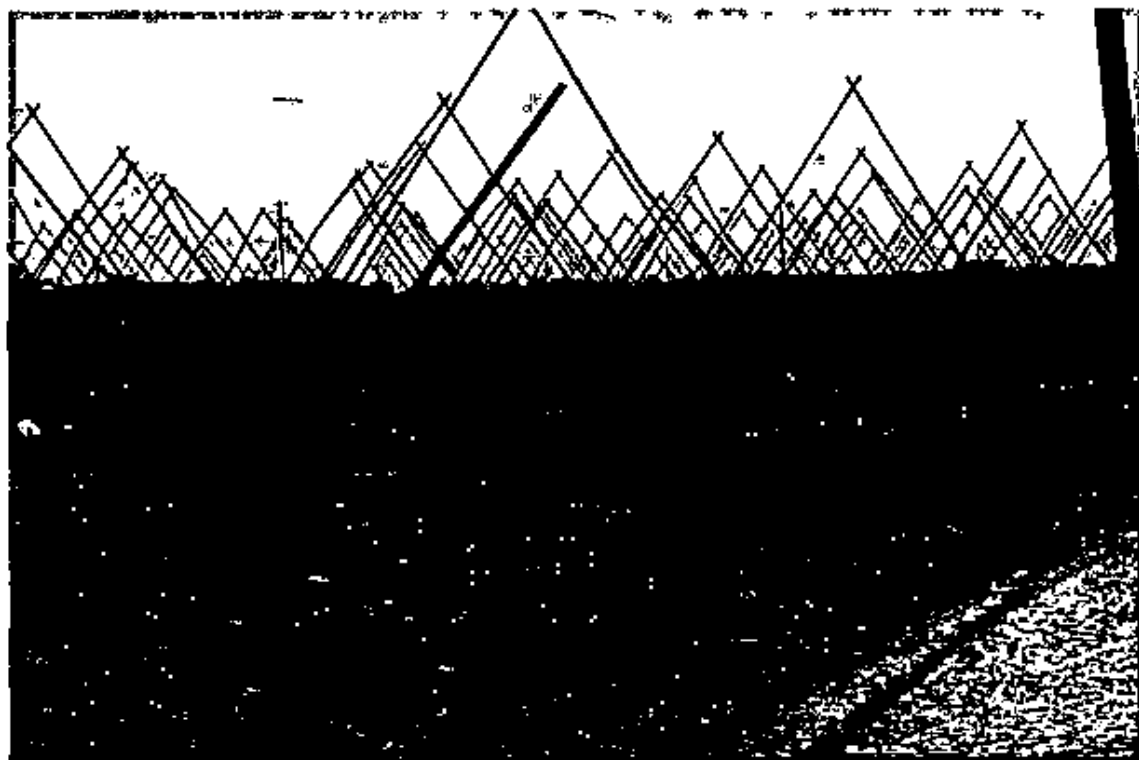
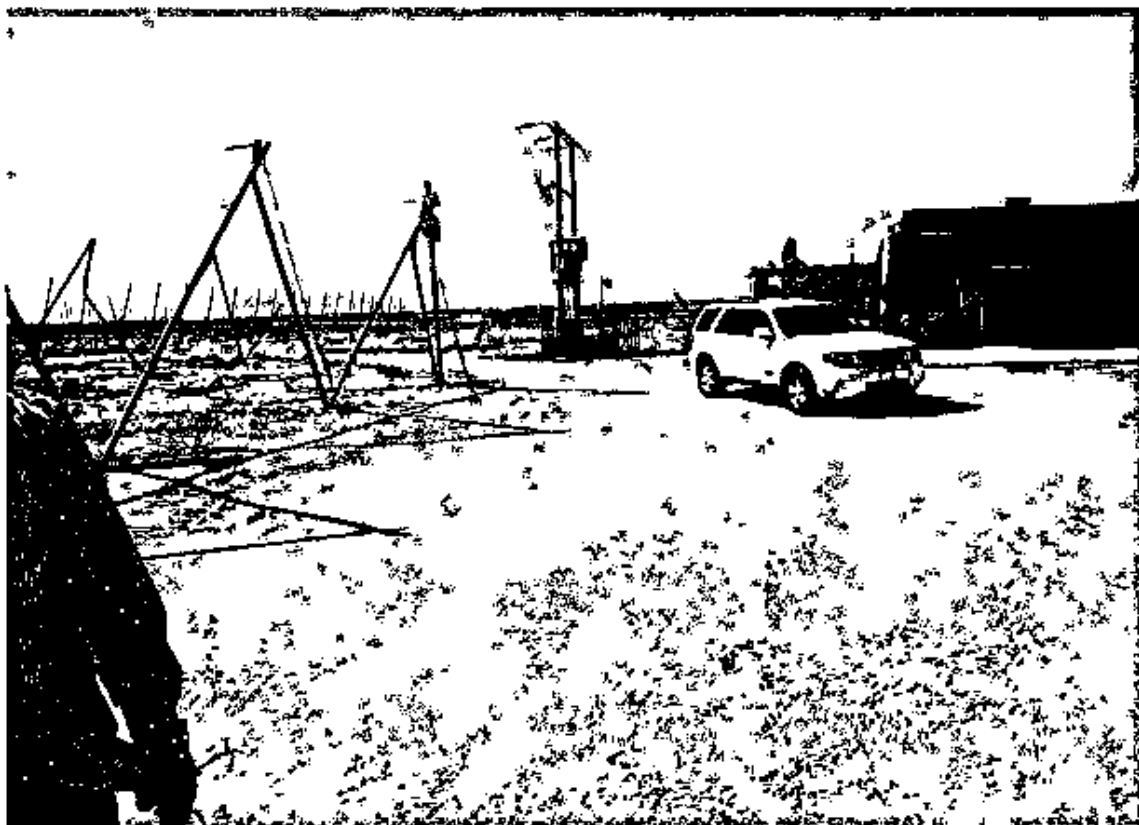
13/02/2022, 9:29 PM



Handwritten signature or initials.



4
S
S



Signature

3 - التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فالتالي لتقدير سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض سئيل بما تحويها من زوايا حديدية واسلاك مركبة في الأرض بدون اشجار وقت الكشف بمقدار

(0.80 دينار) بما يعادل (800 دينار للدولم الواحد) ، والقد يزر الماء الغير عامل وقت الكشف والذي بحاجة للكهرباء والصيانة ، اضافة لكامل الانشاءات حول البئر بالمقطوع بمقدار (150000 دينار) ، ومنها فان قيمة الأرض وما عليها من بئر والشاءات تصبح تساوي كما يلي : -

(100655.40 م² × 0.80 دينار) + 150000 دينار = 230524.320 دينار / وهذا المبلغ لكامل الشركاء ، وحيث ان المحكوم عليه (علاء الدين محمود محمد صبح) يمتلك من الأرض حسب حصصه (14 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (72 حصة) ومنها فان حصة المحكوم عليه (علاء الدين محمود محمد صبح) من قيمة الأرض تصبح تساوي كما يلي :-

20 54718.20 دينار × (14 حصة + 72 حصة) = 44824.17 دينار / مبلغا وقدره اربعة واربعون الفا وثمانمائة واربعة وعشرون دينارا ومائة وثلاثة وسبعون قلصا ،

4 - على ضوء ما ورد بالمواد من (83 - 88) من قانون اصول المحاكمات المدنية فالتالي ابيّن للمحكمة المؤقرة ما يلي

أ- لم استلم اي وثائق او مستندات من الخصوم . هـ- قمت بإعداد تقرير الخبرة بنفسي ولوحدي دون تدخل او مساعدة من احد بكل حيادية واستقلالية عن جميع اطراف الدعوى

ج - لم يتم الإفصاح صا جاء في تقرير خبرتي لأي طرف . د - تم إعادة للوثائق التي سلمت لي لياها للمحكمة المؤقرة والتي كانت كافية للنهوض بالمهمة الموكولة لي ، مع (3) نسخ من التقرير وتم الاستعانة بالصور الفضائية والفتوغرافية لتوضيح التقرير ، كما تم الاستعانة بموقع دائرة الأراضي والمساحة الالكتروني بخصوص الرجوع الي اللوحات وبيانات التغيير اللازمة وسعر الاسس لاتجاز المهمة .

و - قمت انا الخبير الفني المقدر العقاري والمساح المرخص / زياد مصطفى قاسم الخطيب صاحب مكتب خاص . في المقرق واريد خلوي 0796396301 باعداد التقرير بعد أن استندت في اعداده على واقع حال قطعة الأرض وعلى مبررات القضية المسلمة لي من المحكمة ، وقد استغرق الوقت في اعداد التقرير 10 ساعات شاملة العمل الميداني والمكتبي ، وإن الطرق والأسس التي قمت باستخدامها وبنيت عليها ما توصلت إليه من رأي وقناعة عند إعداد هذا التقرير هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة ، وأنه لا يوجد بهي وبين اطراف الدعوى او وكلانهم او هيئة المحكمة اية علاقة قرابة او عداوة ،،، وهذه خبرتي .

تحريرا بتاريخ 2022/11/03 م

خبير فني / مساح مرخص ومقدر عقاري معتمد
زياد مصطفى الخطيب

المساح المرخص والمقدر
زياد مصطفى الخطيب
07 963 963 01